



PUTUSAN
Nomor 587/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT OREMUS BAHARI MANDIRI, beralamat di Jalan Gresik 16, Blok C16, Perak Barat, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60177, yang diwakili oleh Septa Prabakti Suminto, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Etty Rachmianthi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5358/PJ/2025, tanggal 16 Juni 2025;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009449.12/2023/PP/M.XIVA Tahun 2025, tanggal 19 Februari 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal pengajuan banding ke Pengadilan Pajak;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2026



2. Mengabulkan seluruhnya banding oleh Pemohon Banding dan menetapkan jumlah pajak yang terutang menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	0
2.	PPh Pasal 23 yang terutang	0
3.	Kredit Pajak	
a	PPh Ditanggung Pemerintah	0
b	Setoran Masa	0
c	STP (pokok kurang bayar)	0
d	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.....	0
e	Uang Tebusan yang telah dibayar	0
f	PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	0
g	Lain-lain	0
h	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.....	0
i	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h)	0
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.1)	0
5.	Sanksi administratif	
a	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
b	Bunga Pasal 13 (3) huruf b KUP	0
c	Bunga Pasal 13 (3) huruf d KUP	0
d	Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	0
e	Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)	0
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	0

3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00378/KEB/PJ/WPJ.11/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00039/203/18/605/22 tanggal 7 Oktober 2022 Masa Pajak Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009449.12/2023/PP/M.XIVA Tahun 2025, tanggal 19 Februari 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00378/KEB/PJ/WPJ.11/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00039/203/18/605/22 tanggal 7 Oktober 2022 Masa Pajak Oktober 2018 atas nama PT Oremus Bahari Mandiri, NPWP 82.323.995.9-605.000, beralamat di Jalan Gresik 16,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C16, Perak Barat, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60177, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp76.831.759,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Maret 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Mei 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009449.12/2023/PP/M.XIVA Tahun 2025, tanggal 19 Februari 2025 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009449.12/2023/PP/M.XIVA Tahun 2025, tanggal 19 Februari 2025 yang dimohon Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menyatakan Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00378/KEB/PJ/WPJ.11/2023, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00039/203/18/605/22 tanggal 7

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2022 tersebut bertentangan dengan perundang-undangan perpajakan;

3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 1 Juli 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dalam penerapan hukumnya dan tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini akan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Pajak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar Rp1.336.855.510,00 berasal dari ekualisasi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Laporan Keuangan dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23, dan merupakan bagian dari koreksi untuk periode tahun 2018 sebesar Rp16.045.123.399,00;
- Bahwa besarnya Harga Pokok Penjualan Tahun 2018 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Audit dan dijadikan dasar ekualisasi Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp16.411.797.119,00;
- Bahwa nilai Harga Pokok Penjualan dalam Laporan Keuangan Audit sebesar Rp16.411.797.119,00 terdiri dari *Clearance* sebesar Rp9.655.303.975,00, carter kapal sebesar Rp510.000.000,00, sertifikasi sebesar Rp312.040.500,00, suplai air bersih sebesar Rp184.628.088,00, dan lainnya sebesar Rp5.749.824.556,00;
- Bahwa dengan mengingat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Pemohon Peninjauan Kembali hanya melaporkan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp540.927.152,00 dan komposisi Harga Pokok Penjualan dalam Laporan Keuangan Audit patut diduga adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 23, maka beralasan apabila Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan ekualisasi karena perbedaan yang cukup signifikan;

- Bahwa di samping itu berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung yang cukup memadai untuk menguatkan dalilnya;
- Bahwa dengan demikian koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp1.336.855.510,00 telah sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga koreksi *a quo* tetap dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009449.12/2023/PP/M.XIVA Tahun 2025, tanggal 19 Februari 2025 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2026



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT OREMUS BAHARI MANDIRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2026